

18 septembre 2026

Séances 5 et 8 : évals (connaissance / compétence)

Rappel vocabulaire :

Summa divisio

Personne morale

Personne physique

Personne de droit public (ou personne publique) : morale publique

Personne de droit privée (ou personne privée) : physique ou morale privée

Doc 1 :

Auteur - Juriste du droit romain (début IIIe). Texte extrait du digeste de Justinien. Origine de la Summa divisio.

Les romains distinguent plusieurs droits : privé, public, romain, commun (en lien avec les étrangers), fondé sur la nature.

La Summa divisio existait déjà.

Def d'Ulpien : « Le droit public est celui qui regarde l'état de la chose romaine, et le droit privé celui qui regarde l'utilité des particuliers »

Doc 2 :

Auteur - Kelsen

Il définit droit privé (sujets égaux, rapports de droit) et droit public (sujets sup et inf, rapports de domination). La supériorité de la valeur de l'État est une fiction jusk. Cela a pour conséquence que les sujets de droit public sont supérieur au droit privé. Il y a une prérogative de droit public, qui donne une supériorité.

Il y a une notion de disproportion des droits.

Les décisions prises par le législateur (droit public) ne sont pas consenties par les particuliers, alors que dans le droit privé ils sont parties prenante. L'objectif poursuivi n'est pas exactement le même. Le droit public suit le principe d'intérêt général alors que le DT privé voit l'intérêt individuel.

Il prends l'exemple de l'URSS en expliquant que là-bas le DT privé devient public. Ainsi, la summa divisio n'est une fiction jusk qui peut variée.

Doc 3 :

La distinction entre DT privé et DT public cest une construction historique qui a émergé au MA. La pensée des Lumières augmente cette summa divisio en séparant roi et Etat. Le droit administratif vit son essor sous NI.

Arrêt du tribunal des conflits du 8/2/1873 (arrêt Blanco)

On indique : Tribunal des conflits, 8 février 1873, arrêt Blanco

L'arrêt dit que lorsqu'il y a une personne publique, c'est forcément du DT public.

Doc 4 & 5 :

Citation de Jean Carbonnier : « Tout le droit se divise en parties : droit public et droit privé »

La distinction est matérielle : le dt public sert un objectif d'intérêt général et le dt privé les rapports entre particuliers. Summa divisio structure l'ensemble du dt.

Exos :

Privé	Public
Commercial	Propriété publique
Travail	Pénal (mixte)
Société	Santé (mixte)
Personnes	Transport (mixte)
International privé	Environnement (mixte)
Obligations	Sécu (mixte)
	International publique

Bilan :

	privé	public
def	Ensemble de règles qui régissent les rapports entre des personnes privées, qu'il s'agisse de persp ou persm	ensemble des règles qui régissent l'organisation, le fonctionnement des personnes publiques avec les administrés ou des autres personnes morales de droit privé
finalité	satisfaction des intérêts privés	satisfaction de l'intérêt général
juge compétent	juge judiciaire	Judée administratif
distinction des règles juridiques applicables	-	personne morale d'E droit public sont soumises à des règles particulières du fait d'un statut particulier
relativité d'E la summa divisio	division dans la théorie, qui peut être plus souple en pratique mixité de certaines matières juridiques Publicisation du dt privé / privatisation du dt public	

Méthodologie :

La pb doit bien mettre en évidence une tension.

Le plan doit être en 2-2 OBLIGATOIREMENT

LE PLAN DOIT ÊTRE APPARENT

Les titres doivent être court, précis et juridique

Eviter les verbes conjugués et la ponctuation dans les titres

Mettre des adjectifs aux notions.

En théorie le IA et le IIB doivent être l'essence même. Le IIB doit conclure sans conclure.

PAS DE CONCLUSION

Intro :

- Accroche + contexte
- Def
- (Impératifs contradictoires éventuellement) [en gros c'est la contradiction]
- Pb
- Plan (BIEN MARQUER I ET II DANS L'ANNONCE)

Plan :

I- ...

Chapeau : ... (A), ... (B)

A- ...

B- ...

Transition

II- ...

Chapeau : ... (A), ... (B)

A- ...

B- ...

25 septembre

Thème 2 : L'Etat

Les éléments constitutifs de l'Etat :

Etat est dite de la persjus : cest une persm d'E droit public. Un Etat est constitué de :

- Une population

En France : Etat = Nation

Population = ensemble des personnes vivant sur un territoire d'un Etat, qu'elles soient ou non ressortissantes de celui-ci.

Nation = communauté humaine qui partage certains éléments communs et qui se considère comme formant une communauté politique

- Un territoire

Il comprend traditionnellement : le territoire terrestre, les espaces maritimes et l'espace aérien.

- Le pouvoir souverain

⇒ Interne : autorité sur les personnes et institutions sur le territoire.

⇒ Externe : Etat indépendant des autres

Etat = personnalité juridique :

Permet à l'etat de :

- Posséder un patrimoine
- Conclure des contrats
- Être partie à un procès m'engager sa responsabilité

- Survivre au changement de gouvernement

Population : ensemble des personnes présente sur un territoire

Nation : droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (Assemblée générale des NU le 14 décembre 1960).

Les formes d'État :

A- Etat unitaire

Etat unitaire : Etat dans lequel il n'existe qu'un seul centre de pouvoir politique souverain et un seul ordre constitutionnel

Un Etat fortement centralisé peut entraîner :

- Un éloignement des décisions par rapport aux réalités locales
- Une concentration importante du pouvoir
- Une lourdeur administrative

⇒ création de la décentralisation et de la déconcentration

Déconcentration : consiste à confier des pouvoirs de décision à des représentants locaux de l'État

Représentant qui agissent au nom de l'Etat, restent soumis à l'autorité de l'Etat et ne disposent pas d'une personnalité juridique distincte de l'Etat (ex : Préfet)

Décentralisation : transfert de compétences de l'État à des persm distinctes de l'État, notamment les collectivités territoriales

Établissement publics = décentralisation fonctionnelle

Ces collectivités disposent :

- D'une persjus
- D'un patrimoine
- De compétence propres
- D'organes élus

S'administre de façon autonome, mais elles sont soumises à la tutelle de l'Etat, sous la forme d'un contrôle a posteriori (contrôle de légalité).

Forme d'État où la décentralisation est poussée = Etat régional

= C'est un État unitaire, mais dans lequel certaines régions bénéficient d'une autonomie politique et normative importante, garanties par la constitution.

Toutefois, les régions ne disposent pas de la souveraineté propre d'un État fédéré.

On parle bien d'un seul État : une souveraineté, une persjus, une constitution nationale

Mais forte autonomie régionale qui disposent de compétences propres (parfois pouvoir législatif, autonomie financière, etc.)

Pourquoi crée un État régional ? Permet de répondre à des spécificités de territoire ou de spécificités historiques, linguistiques, culturelles, etc.

Exercice 1 : La France doit-elle devenir un État régional ?

⇒ plus d'autonomie = moins de velléités indépendantistes

⇒ statuts singuliers déjà existants (Nv-Caledonie, Wallis-et-Futuna, Corse)

⇒ permet de reconnaître les particularités territoriales (langues, drapeaux, cultures) donc respect de l'art. 75-1 de la Constitution

Exemple de l'Espagne :

Communautés historiques : Catalogne, Pays Basque, Galice

Communautés autonomes

⇒ Constitution sépare les compétences de l'État, celles de communautés

⇒ Suite d'un référendum locaux : Pays Basque (2004)

Différence avec un État fédéral :

1. Un seul État pour l'état régional, alors que l'état fédéral est composé de plusieurs états fédérés
2. Les communautés autonomes ne sont pas souveraines. Elles disposent d'une autonomie politique mais pas de souveraineté
3. Elles ne disposent pas d'une constitution propre. Leur norme fondamentale est le statut d'autonomie, qui est approuvé comme loi organique
4. Leur autonomie découle de la Constitution. Elle ne résulte pas d'une souveraineté originelle des territoires
5. L'État conserve certaines compétences essentielles. Notamment la défense, les relations internationales, la nationalité, certains domaines de la justice...

Dévolution : désigne le processus par lequel un État central transfère certaines compétences à des entités territoriales, qui disposent alors d'une autonomie politique et d'institutions propres.

N'est pas un État fédéral car le principe de souveraineté du Parlement britannique demeure et les territoires dévolus ne disposent pas d'une souveraineté propre.

N'est pas une décentralisation car :

- Décentralisation : l'état transfère des compétences administratives à des collectivités territoriales
- Dévolution : l'état transfère des compétences politiques et parfois des compétences législatives

2- État fédéral

État fédéral : État composé de plusieurs états fédérés qui disposent d'une autonomie constitutionnellement garantie.

= deux niveaux d'organisation politique

= principe de superposition

Historiquement : résulte d'une agrégation d'états indépendants

Principe d'autonomie : États fédérés disposent d'une autonomie dans les domaines qui leur sont attribués. Ils peuvent notamment disposer :

- D'un pouvoir législatif
- D'un pouvoir exécutif
- Pouvoir juridictionnel
- D'une constitution propre

Mais ils ne disposent pas de la souveraineté internationale de l'état fédéral

Principe de participation : les États fédérés participent au fonctionnement et à la formation de la volonté de l'État fédéral.

Principe de répartition des compétences par la constitution : peut concerner par exemple : la défense, la monnaie, la politique étrangère, l'éducation, la police, la santé

Confederation = une association d'états souverains creee par un traité international afin d'organiser l'exercice en commun de certaines compétences

Repose sur une logique de cooperation entre Etats et pas sur la creation d'un État souverain.

Nest pas necessairement un nouvel Etat

Les Etats membres conservent leur souveraineté, et chaque membre conserve sa souveraineté à l'international

On trouve des exemples historiques principalement

Sujet : Etat unitaire et états fédérés

Quelle sont les différences entre Etat unitaire et Etat fédéral, et quelles limites à ces catégories ?

I- Un État, des États, deux catégories

A- L'État unitaire, une constitution, un état

B- L'État fédéral et les états fédérés : des constitutions

II- Des formes plus mixtes, limites de la catégorisation

A- Etat Régional

B- Dévolution

Correction pb : Dans quelle mesure la distinction entre l'État unitaire et l'État fédéral repose-t-elle sur des modalités différentes d'organisation et d'exercice du pouvoir étatique malgré des fondements communs ?

I- Des fondements communes de l'organisation etatique

A- L'universalité des éléments constitutifs de l'état

B- L'aménagement territorial du pouvoir etatique

II- Des modalités distinctes d'aménagements du pouvoir etatique

A- Une répartition des compétences etatiques entre les différents niveaux de pouvoir

B- La garantie Constitutionnelle de l'autonomie des entités territoriales

02 octobre

Thème 3 : Constitution et garantie juridictionnelle

La pyramide des normes :

À retenir :

- La Constitution est considérée comme la norme qui est au sommet de la hiérarchie des normes nationales
- La Constitution peut entrer en concurrence avec des règles internationales. Les instances européennes font ainsi primer les règles européennes sur les règles internes des États membres.

Document 1 : art 15 DDHC

La Constitution est un instrument de limitation du pouvoir

La Constitution joue un rôle fondamentale dans la mise en œuvre de l'État de droit : elle encadre et limite l'exercice du pouvoir politique

État de droit : l'État de droit est un système dans lequel l'ensemble des pouvoirs publics est soumis au respect du droit et des normes juridiques qui leur sont supérieures, sous le contrôle des juges indépendants.

Double fonction de la Constitution :

- Organiser et limiter le pouvoir politique
- Garantir les droits et libertés fondamentales

Elle prime sur tout

Document 2 : Kelsen « La garantie juridictionnelle de la Constitution »

Idées importantes du document sur la notion de Constitution :

- Fonde l'ordre juridique d'un État
- Organise la production de la loi ⇒ Norme permettant la création des normes ⇒ Constitution au sens strict
- Doit être plus difficile à modifier que la loi ⇒ Distinction entre rigide et souple
- Fixe non seulement des procédures mais aussi des limites au contenu des lois
- Une règle de droit peut être inconstitutionnelle de deux manières ⇒ inconstitutionnalité procédurale ou inconstitutionnalité substantielle (ou de fond)

La notion de Constitution

1- La Constitution au sens matériel

= ensemble de règles qui portent sur l'organisation et le fonctionnement de l'État et des pouvoirs publics, ainsi que sur la garantie des droits et libertés fondamentaux

Mémo = Constitution matérielle = « De quoi parle la règle ? » = règle constitutionnelle par son contenu

2- La Constitution au sens formel

= ensemble des règles adoptées ou révisées selon une procédure particulière et auxquelles est reconnue une valeur supérieure aux autres normes juridiques. Ces règles sont protégées par une procédure de révision spécifique.

Constitution formelle = « Comment la règle a-t-elle été adoptée et qu'elle est sa valeur ? » = Règle Constitutionnelle par sa forme ou valeur

La classification des Constitutions

1- Constitutions écrites et constitutions coutumières

Une constitution écrite est une constitution dont les règles sont principalement regroupées dans un ou plusieurs textes écrits.

Avantages :

- Identifier plus facilement les règles fondamentales de l'État
- Donner une plus grande stabilité aux institutions
- Limiter le pouvoir des gouvernants en fixant précisément leurs compétences

Une Constitution coutumière repose sur des règles issues de pratiques, de traditions et de coutumes constitutionnelles, plutôt que sur un texte constitutionnel unique.

Coutume ⇒ *présence d'un usage sur un long temps sans actes contraires et que cet usage définisse une règle de droit*

Document 4 : James Bryce « Constitutions souples et constitutions rigides »

Idées principales du documents :

- L'auteur critique la distinction précédente car les deux peuvent s'entremêler
- Ajoute une distinction entre souple et rigide

2- Constitution souple et constitutions rigides

Une constitution est rigide lorsqu'elle ne peut être révisée que selon une procédure plus difficile que celle applicable aux lois ordinaires

⇒ La constitution française est rigide :

- Article 89 de la Constitution
- Procédure spécifique de révision
- Intervention des assemblées et, selon le cas, du peuple ou du Congrès

La rigidité permet de protéger la Constitution, car une majorité parlementaire ne peut pas modifier librement les règles constitutionnelles

Une Constitution est souple lorsqu'elle peut être modifiée selon une procédure identique ou proche de celle utilisée pour adopter une loi ordinaire

⇒ La distinction entre loi constitutionnelle et loi ordinaire est alors moins importante du point de vue de la procédure

Conséquence : la Constitution est plus facilement adaptable aux évolutions de la société.

La mise en place d'une nouvelle constitution

Cette question conduit à distinguer deux types de pouvoir :

- Le pouvoir constituant originaire, qui intervient pour établir une nouvelle constitution
 - Déf : est le pouvoir d'établir une nouvelle constitution lorsqu'il n'existe pas de Constitution applicable ou lorsque l'ordre Constitutionnel existant est entièrement remis en cause. Il intervient donc dans une situation de rupture constitutionnelle
 - Repose sur la notion de souveraineté populaire ou de souveraineté nationale. Le peuple peut élire une assemblée constituante chargée d'élaborer une Constitution ou il peut également être directement appelé à approuver une Constitution par référendum
 - Le pouvoir constituant originaire est considéré comme souverain = pas soumis aux règles de la Constitution précédente
- Le pouvoir constituant dérivé, qui intervient pour modifier une Constitution existante
 - Déf : lorsqu'une Constitution existe déjà et qu'il s'agit de la modifier. On parle également de pouvoir de révision constitutionnelle

Révisions passées : 8/3/2024 (IVG) ; 2005 (Charte de 2004 et permettre la ratification d'une potentielle Constitution Européenne)

Le controle de Constitutionnalité

Def : est le mécanisme juridictionnel permettant de vérifier qu'une norme, notamment une loi, respecte les règles et principes de valeur constitutionnelle

Le controle de constitutionnalité repose sur l'idée que la Constitution est supérieure à la loi

2 modèles :

- Modèle étasunien : le contrôle par voie d'exception

⇒ Historiquement associé à l'arrêt Marbury vs Madison, rendu par la Cour suprême des EUA en 1803

Un contrôle diffus car exercé par les juridictions ordinaires = Tout juge peut être conduit à examiner la Constitutionnalité d'une norme lorsqu'il doit l'appliquer à un litige

Un contrôle par voie d'exception car il intervient à l'occasion d'un litige concret. La question de constitutionnalité constitue donc une exception au cours du procès

Un contrôle a posteriori car il intervient après l'adoption de la loi, lors de l'application de celle-ci

- Modèle européen (modèle kelsenien)

Contrôle exercé par une juridiction spécialisée. Le contrôle est dit concentré.

Contrôle abstrait car la juridiction examine directement la conformité de la norme avec la Constitution. Pas lié à un litige

Contrôle a priori et a posteriori :

⇒ Contrôle a priori : avant l'entrée en vigueur de la loi

⇒ Contrôle a posteriori : après l'entrée en vigueur de la loi

Contrôle a priori : art 61 de la Constitution : avant la promulgation d'une loi, le Conseil Constitutionnel peut être saisi afin de vérifier sa conformité à la Constitution

Contrôle a posteriori : QPC : créée par la révision constitutionnelle du 23/7/2008 et est entrée en vigueur le 1/3/2010. Prévue à l'art 61-1 de la Constitution

Attention : contrôle de constitutionnalité n'est pas un contrôle de conventionnalité

Sujet : La protection de la Constitution

Pb : Comment la Constitution peut-elle être protégée de modifications abusives et de lois inconstitutionnelles ?

I- Constitutions rigides et souples

A- Constitutions rigides

⇒ plus difficiles à modifier

B- Constitutions souples

⇒ Plus faciles à modifier

II- Contrôles de constitutionnalité

A- Modèle étasunien

⇒ Contrôle a posteriori

B- Modèle kelsenien

⇒ Contrôle a priori (et parfois a posteriori)

Correction :

I- Garantie de la suprématie

A- Rigidité

Souple + rigide / procédure de révision et art 89

B- Contrôle de constitutionnalité

Hiérarchie des normes / a priori & a posteriori

II- Protection par garanties institutionnelles et politiques

A- Protection par équilibre et séparation des pouvoirs

B- Protection comme outil de protection des principes fondamentaux